



ANTRÄGE ZUM ERÖRTERUNGSTERMIN – ARBEITSDOKUMENT

Verfahren: Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG, Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H „Unterer Wöhrd“

Eigene Einwendung: fristgerecht eingereicht am 14.01.2026 (V2, unterschrieben) –
Frist: 16.01.2026

Zweck dieses Dokuments: Vorbereitung der Anträge zum Erörterungstermin (Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG). Es ist **keine** Ergänzung oder Korrektur der Einwendung – das Einwendungsverfahren ist abgeschlossen.

So ist jeder Antrag aufgebaut (= Ablauf beim Termin):

1. **Vortrag** – frei sprechen (1-2 Minuten); die Stichpunkte sind Gedächtnisstütze, kein Skript.
2. **Antragstext** – am Ende **wörtlich und langsam verlesen** („Wir beantragen zur Niederschrift ...“), auf Protokollierung achten, schriftliche Fassung übergeben (Übergabefassung).
3. **Rechtsgrundlage / Fundierung / Anknüpfung** – *nicht* vortragen. Das ist die Munition für Rückfragen („Wo soll das stehen?“) – Dokument dabei haben und Stelle aufschlagen können.

Hinweis Arbeitsteilung Objektschutz: Die bautechnische Detailargumentation zum Objektschutz (Alternativkonzept, Vorverlegung der Untergrundabdichtung (UGA), Skizze Planungsalternative) liegt bewusst in der **Einwendung Gebauer** (mitunterschrieben; in der eigenen Einwendung ausdrücklich unterstützt). Beim Termin: auf Gebauer verweisen und unterstützen, nicht doppeln. Die Bezugnahme ist zulässig – erörtert werden **alle** rechtzeitig erhobenen Einwendungen (Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG), nicht nur die eigenen.



Abkürzungen

- „**Bericht**“ – Erläuterungsbericht (Anlage A der Planunterlagen)
 - **A / C / D / F ...** – Anlagen-Nummern der Planunterlagen (z. B. D 1.0 = UVS-Bericht, F 3.2 = Grundwassermodellierung)
 - **DIN 4150** – Baunorm „Erschütterungen im Bauwesen“ (Teil 3: zulässige Erschütterungen an Gebäuden)
 - **UVP** – Umweltverträglichkeitsprüfung (die *Prüfung durch die Behörde*)
 - **UVS** – Umweltverträglichkeitsstudie (die *Unterlage des Vorhabensträgers*; hier zugleich der UVP-Bericht)
 - **UVPG** – Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
 - **UmwRG** – Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
 - **BayVwVfG** – Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (wortgleich zum Bundes-VwVfG)
 - **WHG** – Wasserhaushaltsgesetz (Bund)
 - **BayWG** – Bayerisches Wassergesetz
 - **BayHO** – Bayerische Haushaltsordnung
 - **UIG / BayUIG** – Umweltinformationsgesetz (Bund / Bayern)
 - **UGA** – Untergrundabdichtung (tiefe Dichtwand im Boden)
 - **HWS** – Hochwasserschutz
 - **HQ100 / HW50** – Hochwasser, das statistisch alle 100 bzw. ca. 50 Jahre erreicht wird
 - **NQ** – Niedrigwasserabfluss
 - **PA** – Planabschnitt (PA 1–10; Wöhrdstraße 41 liegt in PA 1)
 - **Präklusion** – Ausschluss verspätet vorgebrachter Einwendungen
 - **LBP** – Landschaftspflegerischer Begleitplan
 - **FFH / SPA** – EU-Naturschutzgebiet (Fauna-Flora-Habitat) / EU-Vogelschutzgebiet
 - **EMF** – elektromagnetische Felder
 - **BVerwG** – Bundesverwaltungsgericht (BVerwGE = dessen Entscheidungssammlung; Rn. = Randnummer im Urteil)
 - **st. Rspr.** – ständige Rechtsprechung
-



Verfahrenstaktik (gilt für alle Anträge)

1. **Jeden Antrag ausdrücklich „zur Niederschrift“ stellen.** Rechtsgrundlage: Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i. V. m. Art. 68 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG (Verhandlungsleiter hat darauf hinzuwirken, dass sachdienliche Anträge gestellt werden); Art. 68 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BayVwVfG (Niederschrift muss „die gestellten Anträge“ enthalten). Zusätzlich **schriftliche Fassung übergeben** (Übergabefassung, 2-3 Ausfertigungen) und Protokollierung verlangen.
2. **Rahmung:** Ein förmliches Beweisantragsrecht mit Bescheidungsanspruch gibt es im Verwaltungsverfahren **nicht** (Art. 26 BayVwVfG = pflichtgemäßes Ermessen). Deshalb alle Aufklärungsanträge als **„Antrag auf Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24, 26 BayVwVfG“** stellen. Übergeht die Behörde eine substantiierte Anregung zu einem entscheidungserheblichen Punkt, ist das später als Ermittlungsdefizit/Abwägungsfehler rügefähig.
3. **Keine Angst vor „neuen“ Punkten:** Das Vorhaben ist UVP-pflichtig (UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung) – die Vorprüfung entfiel auf Antrag des Vorhabensträgers mit Billigung der Behörde, die UVP-Pflicht folgt aus § 7 Abs. 3 Sätze 1 und 2 UVPG. Die Bekanntmachung vom 17.10.2025 nimmt Einwendungen zu den Schutzgütern nach § 2 Abs. 1 UVPG ausdrücklich vom Einwendungsausschluss aus; für ein späteres Klageverfahren ist die materielle Präklusion ohnehin unanwendbar (§ 7 Abs. 4 UmwRG, hier i. V. m. Art. 73 Abs. 4 Sätze 3-6 BayVwVfG – Wirkung im gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren).
4. **Nur korrekte Zahlen verwenden** (verifizierte Fassung, vgl. Quellenbelege.md):
 - UGA-Tiefe: i. d. R. **11-19 m** (UVS S. 26, Kap. 3.1.1: „bis in eine Tiefe von 11 - 19 m über dem anstehenden Fels“), **bis zu 20 m unter Gelände** (Bericht S. 21) – nicht „15 m“ (die 15 m sind die Quartär-Schichtmächtigkeit, F 2.1 S. 25)
 - Baukosten: **ca. 50 Mio. € brutto** (Bericht S. 95, ohne Grundstückskosten) – nicht „netto“; **55 Mio. € gesamt** (Planung + Bau, Beschlussvorlage 03.12.2024, S. 12)
 - Ufermauer: **1830er Jahre** (Bericht S. 18)



Antrag 1 – Beweissicherung an Gebäuden 🌟 sehr stark

Vortrag (frei sprechen):

- Die Unterlagen erkennen die Gefährdung der Denkmal-Bausubstanz selbst an (UVS S. 173) – verschieben aber alle Schutz- und Beweissicherungsmaßnahmen als bloße *Empfehlung* in die Ausführungsplanung.
- Was empfohlen ist (F 2.1 Kap. 13), muss als **verbindliche Auflage** in den Beschluss – sonst ist es nicht einklagbar.
- Konkret gefordert: öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, alle Gebäude im Einflussbereich, Grenzwerte nach DIN 4150-3, Monitoring während der Spezialtiefbauarbeiten, Übergabe an Eigentümer/Bewohner.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift, dem Vorhabensträger im Planfeststellungsbeschluss als Schutzaufgabe nach Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG verbindlich aufzuerlegen:

1. vor Baubeginn eine Beweissicherung an allen Gebäuden im Einflussbereich der Bauarbeiten – einschließlich des Baudenkmals Wöhrdstraße 41 – durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, und zwar architektonisch, geodätisch und erschütterungstechnisch nach DIN 4150;
2. während der Bauphase ein Riss-, Setzungs- und Erschütterungsmonitoring an den Gebäuden mit Grenzwerten nach DIN 4150-3;
3. die Aushändigung der Dokumentation an Eigentümer und Bewohner.“

Rechtsgrundlage: Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG (Schutzaufgaben);

Beweissicherungsaufgaben auf dieser Grundlage sind anerkannt (vgl. BVerwG, Urt. v. 10.07.2012 – 7 A 11.11) und gängige Nebenbestimmung in Hochwasserschutz-Planfeststellungsbeschlüssen.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bericht Kap. 7.3, S. 90: Beweissicherung wird zwar zugesagt („werden ... durchgeführt“), aber **ohne Umfang, Methodik, Gebäudeliste oder Grenzwerte**.
- Geotechnischer Bericht F 2.1, Kap. 13, S. 57: Das eigentliche Programm (architektonisch + geodätisch + erschütterungstechnisch, durch öffentlich



- bestellten Bausachverständigen) ist nur **Empfehlung** („wird empfohlen“ / „sollte“).
- UVS S. 173 f.: Wöhrdstr. 41 mit Nebengebäuden (ehem. Bauhofmeisterhaus, Denkmal D-3-62-000-1429) ist **ausdrücklich als erschütterungsgefährdet gelistet** (Tabellenzeile PA 1 auf S. 174: UGA, HWS-Mauer, Schaltanlage I, Parkplatzverlegung).
 - Ein Erschütterungs-Fachgutachten liegt **nicht vor** (soll erst „vor Bauausführung“ erstellt werden); es gibt **keine gebäudekonkrete Setzungsprognose**; das UVS-„Monitoring“ ist rein hydrologisch/ökologisch, **kein Gebäudemonitoring**; keine Regelung zur Schadensregulierung.

Anknüpfung: Eigene Einwendung Antrag 7 (Mess-/Monitoring-Konzept Bauhofmeisterhaus); Löffler Pkt. 2.1 (Risse durch Spundwände/Injektionen); Gebauer Abschn. 6 (Riss-Monitoring vor/während/nach Bauphase, Substanzschutzkonzept). **Alle drei Einwender fordern das** – gemeinsam vortragen.



Antrag 2 – Niedrigwasser-Szenario im Grundwassermodell sehr stark

Vortrag (frei sprechen):

- Kernsatz: „Das Grundwassermodell kennt nur Mittelwasser und HQ100 – der Trockenfall, den die eigene UVS als Klimafolge erwartet, wurde nie gerechnet.“
- Die UGA (11-19 m, bereichsweise 20 m tief) wirkt **dauerhaft**, nicht nur im Hochwasserfall – die Behörde muss den ungünstigsten Dauerzustand kennen, bevor sie abwägt.
- Folgewirkungen unbewertet: Gründungen/Setzungen, Feuchtehaushalt der Denkmäler, Vegetation (Obstgarten) – und der **vorhandene Grundwasserbrunnen zur Gartenbewässerung auf dem Grundstück Wöhrdstr. 41** (konkrete Einzelbetroffenheit, auch Gebauer Abschn. 1; beim Termin als eigene Betroffenheit benennen).

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: Die Grundwassermodellierung (Anlage F 3.2) ist um Niedrigwasser-Szenarien zu ergänzen –

1. stationäre Berechnung für anhaltendes Niedrigwasser (NQ), jeweils im Bezugs- und im Planungszustand;
2. mit Sensitivitätsbetrachtung des Restspalts unter der Dichtwand;
3. mit Bewertung der Folgen dauerhaft tiefer Grundwasserstände für Gebäudegründungen, Feuchtehaushalt und Vegetation.“

Rechtsgrundlage: Art. 24, 26 BayVwVfG (Untersuchungsgrundsatz); § 25 Abs. 3 UVPG (Aktualitätsgebot); umweltbezogen → keine Präklusion.

Fundierung (bei Rückfragen):

- F 3.2 (Björnsen, Okt. 2024), S. 40: Es wurden genau **vier Rechenläufe** durchgeführt – „Mittel- und Hochwasser, jeweils Bezugs- und Planungszustand“. **Ein Niedrigwasser-Lastfall existiert nicht** (NQ = 91,9 m³/s erscheint nur als Kennwert).
- F 3.2, S. 40 f. (Kernzitat S. 41): Eigenaussage des Gutachters: bei „länger gleichbleibendem Donauwasserstand ... nur noch ein kleiner Grundwasserumsatz“ –



genau dieser Dauerfall (anhaltendes Niedrigwasser) wird **nicht quantifiziert**; die Entwarnung stützt sich auf die *Dynamik* schwankender Wasserstände („an den Donauwasserstand angebunden“).

- F 3.2, S. 32: Der 10-cm-Restspalt unter der Dichtwand wird bei HQ100 ungünstig angesetzt, „in den Berechnungen zu mittleren hydrologischen Verhältnissen **nicht angesetzt**“ – der Alltagszustand wird nur einseitig betrachtet.
- Bericht S. 81 f.: Entwarnung zu Setzungen/Gründungen („Grundwasserdynamik bleibt erhalten“, siehe 6.3) stützt sich **allein auf das Mittelwasser-Ergebnis**; Begriffe wie Pfahlgründung/Trockenperiode/Austrocknung kommen projektweit nicht vor.
- UVS S. 161: erkennt selbst an, dass klimabedingt „Dürren mit Niedrigwasserständen“ drohen und „mit extremeren Zuständen des Grundwasserspiegels zu rechnen“ ist – **anerkannt, aber nicht modelliert** = offener Widerspruch.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 4.5 (Baugrund-/Feuchterisiken, dauerhafte Veränderung des hydrogeologischen Systems); Gebauer Abschn. 6 (Prognose „über alle Betriebs- und Extremzustände“); Löffler Pkt. 2.2 (Veränderungen der Grundwasserströmungen).



Antrag 3 – Information über den Verfahrensfortgang 🟡 mittel (Zusage-Antrag)

Vortrag (frei sprechen):

- „Bei mehr als 50 Einwendern darf die Behörde Benachrichtigung und Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzen – dann erfährt niemand von uns persönlich, wie es weitergeht. Wir bitten um die Zusage, uns individuell zu informieren.“
- Es gibt keinen Zeitplan im Verfahren: Baubeginn „nicht vor 2028“ – wir möchten wissen, wann was entschieden wird.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Zusage der Planfeststellungsbehörde,

1. die Einwender individuell über das Ergebnis der Erörterung und den weiteren Verfahrensgang zu informieren, und
2. die Entscheidung individuell zuzustellen (Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG), ohne von der Ersetzung durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 74 Abs. 5 BayVwVfG) Gebrauch zu machen.“

Rechtsgrundlage: Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG (Anspruch auf Zustellung an Einwender); Art. 74 Abs. 5 (Ersetzung bei > 50 Zustellungen – dagegen richtet sich der Antrag); ergänzend Art. 29 BayVwVfG (Akteneinsicht), UIG/BayUIG (Umweltinformationen, gilt jedermann, auch für Gutachten).

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bekanntmachung 17.10.2025, S. 4: Benachrichtigung vom Erörterungstermin **und** Zustellung der Entscheidung können bei > 50 Fällen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden – bei 1.300 Einwohnern und vielen Einwendern ist genau das zu erwarten. Eine persönliche Information ist also **nicht garantiert**.
- Kein Zeitplan im Verfahren: Baubeginn „nicht vor 2028“ (Bericht S. 94), Maßnahmenbeschluss der Stadt „geplant 2028“ (Beschlussvorlage S. 13).



Ehrliche Einschätzung: Bei Nutzung von Abs. 5 besteht **kein Rechtsanspruch** auf individuelle Zustellung – der Antrag zielt auf eine freiwillige, protokollierte Zusage.

Rückfallposition: Zusage wenigstens einer Sammel-Information (E-Mail-Verteiler) über Meilensteine; unabhängig davon selbst Amtsblatt/Bekanntmachungen überwachen (Klagefrist läuft sonst ab öffentlicher Bekanntmachung!).



Antrag 4 – UVP-Bericht: Klarstellung und behördliche Eigenprüfung 🟡 umgebaut (ursprüngliche Idee trägt nicht)

Wichtig – Befund der Prüfung: Die ursprüngliche Formulierung „Antrag auf UVP – nur UVS vorhanden“ **trägt nicht**: Es findet eine vollwertige UVP statt. Der Vorhabensträger hat sie nach begonnener Vorprüfung selbst beantragt (§ 7 Abs. 3 Sätze 1 und 2 UVPG; UVS Kap. 1.5, S. 15), und die „UVS“ ist nach eigener Aussage der UVP-Bericht i. S. d. § 16 UVPG („UVS, analog UVP-Bericht“, Kap. 1.6, S. 15). Die Bekanntmachung nennt die Unterlage durchgängig „UVP-Bericht“, das Anlagenverzeichnis (S. 3) dagegen „D 1 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)“. Deshalb umformuliert:

Vortrag (frei sprechen):

- Frage an die Behörde: „Bestätigen Sie, dass Anlage D 1 der UVP-Bericht nach § 16 UVPG ist – und warum trägt sie in den ausgelegten Unterlagen einen anderen Titel als in der Bekanntmachung?“
- Bitte um Protokollierung: eigenständige Behördenbewertung nach §§ 24, 25 UVPG.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift:

1. die Feststellung, dass die als ‚Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)‘ bezeichnete Anlage D 1 der UVP-Bericht nach § 16 UVPG ist;
2. die Zusage, dass die Planfeststellungsbehörde die zusammenfassende Darstellung (§ 24 UVPG) und die begründete Bewertung (§ 25 UVPG) eigenständig erarbeitet und nicht lediglich die Bewertungen des Vorhabensträgers übernimmt.

Ferner rügen wir, dass die Alternativendarstellung des UVP-Berichts unvollständig ist (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG – siehe Antrag 7).“

Fundierung (bei Rückfragen):

- Terminologische Diskrepanz: Anlagenverzeichnis/Anlage D sagen „UVS“, Bekanntmachung sagt „UVP-Bericht“ – für Einwender ohne Kap. 1.6 nicht erkennbar, dass beides dieselbe Unterlage ist (Transparenzmangel der Auslegung).
- §§ 24, 25 UVPG: Die UVP-*Prüfung* ist Behördenaufgabe – die zusammenfassende Darstellung „soll möglichst innerhalb eines Monats **nach dem Abschluss der Erörterung**“ erarbeitet werden (§ 24 Abs. 2 UVPG, Soll-Frist); genau jetzt ist der



- richtige Zeitpunkt, das einzufordern. Zudem Aktualitätsgebot § 25 Abs. 3 UVPG.
- Inhaltlicher Hebel: § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG verlangt die Beschreibung der „vernünftigen Alternativen“ – die UVS behandelt Objektschutz nur abstrakt (vgl. Antrag 7).



Antrag 5 – Tatsächliche Betroffenheit bei HQ100 🌟 stark

Vortrag (frei sprechen):

- Kernfrage: „Wie viele Haushalte stünden bei HQ100 tatsächlich im Wasser – und mit welcher Tiefe? Diese Zahl steht in keiner Unterlage.“
- Die 1.300 sind alle Bewohner der Insel, nicht die Betroffenen; die 430 Arbeitsplätze sind unbelegt (Zirkelverweis offenlegen).
- Ohne quantifizierte Betroffenheit fehlt der Abwägung die Tatsachengrundlage für Eingriffe dieser Größenordnung.
- Eigene Erfahrung **zur Niederschrift erklären**: Wöhrdstr. 41 blieb bei den Hochwassern 2002 und 2013 schadensfrei (persönlich bezeugbar; amtlich nicht dokumentiert – deshalb als protokollierte Erklärung wertvoll).

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. eine gebäudescharfe Ermittlung, wie viele Gebäude und Haushalte am Unteren Wöhrd bei einem HQ100 tatsächlich überflutet würden (Wassertiefe am Gebäude);
2. ein quantifiziertes Schadenspotenzial (Schadenserwartungswert);
3. die Vorlage des Primärbelegs für die Angabe ‚85 Betriebe mit 430 Arbeitsplätzen‘.“

Fundierung (bei Rückfragen):

- Die „1.300 Einwohner“ (Bericht S. 7, 80) sind die **gerundete Zahl aller Gemeldeten der Insel**: 1.261 laut Melderegister Stadt Regensburg, Stand 30.09.2024 (UVS S. 63, Kap. 5.1.2) – nicht die Zahl der tatsächlich Gefährdeten.
- Die „430 Arbeitsplätze / 85 Betriebe“ haben **keinen Primärbeleg** – die UVS verweist auf den Erläuterungsbericht Kap. 6.8.1, der die Zahl nur behauptet (**Zirkelverweis**).
- Gebäudescharf berechnet sind nur die **Wassertiefen** (überwiegend 0,10–2,00 m, F 3.1 S. 9; „gebäudescharf“: F 3.1 S. 2) – es gibt **keine** Gebäude-/Haushaltszählung, keine Schadensfunktionen, keinen Schadenserwartungswert. Einzige Geldgrößen: „ca. 10 Mio. €“ historische Schäden und „50–75 Mio. € in 100 Jahren“ (Nullvariante, Bericht S. 23) – beide **ohne Herleitung**.
- Das „Risikogutachten“ F 7.0 ist eine DIN-19712-**Versagensbetrachtung der mobilen**



Elemente, kein Schadens-/Betroffenheitsgutachten; „Schadenspotential" dort nur qualitativ (gering/mittel/hoch).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.1 (Ausgangsprämisse „Gefahr für Leib und Leben"); > 48 h Vorwarnzeit (Bericht S. 77); **Evakuierungen ab ca. HW50 ($\approx$ 50-jährliches Hochwasser) gemäß Risikogutachten** (UVS S. 115 wörtlich; Tab. 43 „Evakuierung Polder ab ca. HW50", UVS S. 195 f.); Löffler Pkt. 1.1; Gebauer (höchstgelegener Punkt: Abschn. 4; Schadensfreiheit HQ 2002/2013: Abschn. 0 und 3).



Antrag 6 – Verhältnismäßigkeit / Nutzen-Kosten-Untersuchung

★ stark

Vortrag (frei sprechen):

- „Für ein 55-Mio.-€-Projekt gibt es keine einzige Wirtschaftlichkeitsrechnung – nur zwei Pauschalzahlen, die nie in Beziehung gesetzt wurden.“
- Barwert: 50-75 Mio. € verteilt über 100 Jahre sind heute deutlich weniger wert als 50 Mio. € sofortige Baukosten plus unbezifferte Dauer-Betriebskosten.
- Beispiellose Komplexität ohne Best-Practice-Vorbild (U-förmige Einmauerung, UGA 11-19 m, bereichsweise 20 m; Polder nur mit dauerhaftem Pumpbetrieb funktionsfähig, UVS S. 245).

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: Vorlage einer förmlichen Nutzen-Kosten-Untersuchung der Gesamtmaßnahme – mit Barwertbetrachtung der über 100 Jahre verteilten Schadenserwartung, mit den laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten und mit den Kostenrisiken – als Grundlage der Abwägung und der Verhältnismäßigkeitsprüfung.“

Rechtsgrundlage: Planrechtfertigung und Abwägungsgebot (st. Rspr. BVerwG; Fehlerkategorien Abwägungsdefizit/-disproportionalität); Kosten sind abwägungserheblicher öffentlicher Belang. *Nicht* auf Art. 7 BayHO stützen (Haushaltsinnenrecht ohne subjektive Rechte).

Fundierung (bei Rückfragen):

- Eine förmliche Kosten-Nutzen-/Wirtschaftlichkeitsuntersuchung existiert **nicht** (Volltextsuche über alle Unterlagen ohne Treffer). Die Rechtfertigung läuft allein über die Ausbauverpflichtung (Bericht S. 23 zitiert „Art. 39 Abs. 2 BayWG“; nach aktueller Gesetzesfassung: Art. 39 Abs. 1 Nr. 2 BayWG) und das „Wohl der Allgemeinheit“ (Nullvariante, Bericht S. 23).
- Die vorhandenen Zahlen werden **nie gegenübergestellt**: geschätzte Schäden 50-75 Mio. € über 100 Jahre (S. 23) vs. Baukosten ca. 50 Mio. € brutto (S. 95) – die Baukosten entsprechen bereits der Untergrenze der 100-Jahres-Schäden, **vor** Barwertbetrachtung, Betriebskosten und Baupreisrisiko.



- „Nutzen-Kosten-Betrachtung“ fällt nur punktuell bei der UGA-Variantenwahl (S. 22), nie für die Gesamtmaßnahme.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.2 (Verhältnismäßigkeit) und 1.7 (Kosten-Nutzen-Verhältnis, Barwert-Argument); Löffler Pkt. 1.2; Gebauer Abschn. 2/12.



Antrag 7 – Ergebnisoffene Alternativenprüfung ★ stark

Vortrag (frei sprechen):

- „Geprüft wurde nur, *wie* man die Insel einmauert – nie, *ob* es mildere Mittel gibt. Das ist ein Ermittlungsdefizit, kein Ermessensspielraum.“
- Hybridkonzept benennen (Objektschutz + mobile Elemente + punktuelle Geländeanpassung) und auf Gebauer-Einwendung inkl. Alternativskizze verweisen.
- § 16 Abs. 1 UVPG verlangt die Darstellung vernünftiger Alternativen im UVP-Bericht – deren Fehlen ist auch ein UVP-Mangel (Verbindung zu Antrag 4).

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die ergebnisoffene Prüfung eines flächendeckenden Objektschutz- bzw. Hybridkonzepts – Objektschutz, mobile Elemente und punktuelle Geländeanpassung – als Alternative zum linienförmigen Polderschutz, und die entsprechende Ergänzung der Alternativendarstellung des UVP-Berichts (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG).“

Hilfsweise beantragen wir die Protokollierung, dass eine solche Prüfung in den ausgelegten Unterlagen nicht enthalten ist.“

Rechtsgrundlage: § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG (Beschreibung vernünftiger Alternativen); Abwägungsgebot. Maßstab BVerwG (grundlegend Urt. v. 03.03.2011 – 9 A 8.10, BVerwGE 139, 150, Rn. 65 f.: Ausscheiden nach „Grobanalyse“ zulässig, Grenze erst bei sich „aufdrängender“ Alternative; für wasserrechtliche Planfeststellung Urt. v. 09.02.2017 – 7 A 2.15 (Elbvertiefung)): Angriff nicht über „wählt die andere Trasse“, sondern über das **Ermittlungsdefizit** – die Alternative wurde nie ernsthaft untersucht.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Die Variantenprüfung (Bericht Kap. 4, S. 19–24) betrifft nur das **Wie** des Polderschutzes (Trasse, mobil vs. stationär, UGA-Typ U/O, Pumpwerksstandorte). Das Schutzziel „gesamte Insel als Polder“ ist **gesetzte Prämisse** und wird nicht ergebnisoffen hinterfragt.
- Objektschutz kommt nur als **Bauelement innerhalb** des Poldersystems vor (PA 4 Mühlenviertel) – dort ausdrücklich, weil „zum Erreichen des übergeordneten



Schutzziels ... nötig" (S. 44-47). Ein **inselweites Objektschutzkonzept als Alternative wurde nie geprüft**.

- Die Nullvariante wird in **einem Absatz** (S. 23) primär rechtlich abgehandelt.
- UVS: führt Objektschutz „lediglich als abstrakte Möglichkeit" an, ohne Variantenprüfung/Wirkungsanalyse (eigene Einwendung 1.3).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.3 und 4.1; **Gebauer trägt hier die bautechnische Hauptlast** (Abschn. 3 Objektschutz/Hybridmodell, Abschn. 5 UGA-Vorverlegung mit ca. 170 m Einsparung, Anlage 1 Skizze Planungsalternative) – beim Termin dessen Ausführungen ausdrücklich unterstützen und darauf verweisen; Löffler fordert „differenzierten Maßnahmenmix je nach Lage und Standort".



Antrag 8 – Offenlegung der Kostenberechnung ★ stark

Vortrag (frei sprechen):

- „Die gesamte Kostendarstellung eines 55-Mio.-Projekts besteht aus zwei Pauschalsätzen in zwei Dokumenten, die nicht einmal zueinander erläutert werden.“
- Ohne Preisstand und Aufschlüsselung ist weder die Abwägung noch die gesetzlich geforderte gesicherte Finanzierung (Art. 39 Abs. 1 BayWG) überprüfbar.
- Dauerlast der Stadt (Betrieb/Unterhalt) ist komplett unbeziffert.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die Offenlegung der Kostenberechnung der Entwurfsplanung –
1. aufgeschlüsselt nach Planabschnitten, Gewerken und Kostengruppen, mit Angabe des Preisstands;
2. mit Bezifferung der Grundstückskosten, der jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten der an die Stadt zu übertragenden Anlagen und der Kosten der Kompensationsmaßnahmen.“

Rechtsgrundlage: Art. 24 BayVwVfG; Kosten als abwägungserheblicher Belang/Element der Planrechtfertigung; Art. 39 Abs. 1 BayWG (Einleitungssatz): Ausbaupflicht besteht nur, „soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert und **die Finanzierung gesichert ist**“ – ohne belastbare Kostenermittlung keine gesicherte Finanzierung. Ergänzend (außerhalb des Termins): Umweltinformationsanspruch UIG/BayUIG.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bericht Kap. 9.1, S. 95: **ein Satz** – „Baukosten ... etwa 50 Mio. Euro (Brutto). Grundstückskosten sind hierbei nicht berücksichtigt.“ Keine Aufschlüsselung, kein Preisstand. ⚠ Achtung: **brutto**, nicht „netto“.
- Beschlussvorlage 03.12.2024, S. 12: „rund 55 Mio. € brutto“ Gesamtkosten Planung + Bau – die Differenz zu den 50 Mio. wird **nirgends erläutert**.
- Betriebs- und Unterhaltskosten: Betrieb und Unterhaltung **aller** Anlagen werden der Stadt übertragen (Bericht Kap. 10) – **ohne jede Kostenzahl** (4 Pumpwerke, Drainagen, mobile Elemente, Personal).
- Kompensationskosten (161 Neupflanzungen, LBP/saP-Maßnahmen): keine Angabe. Kostenzuordnung paralleler Pflichtmaßnahmen unklar: Grieser Steg (eigener



Beschluss), Ufermauersanierung Werftstraße (Voraussetzung des HWS, Standsicherheit „nicht mehr nachzuweisen“, Bericht S. 18 – Mauer aus den **1830er** Jahren).

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.5 + Antrag 4 (realistische Kostenermittlung); Löffler Pkt. 1.4 („völlig unglaubwürdig, unseriös“); Vergleichsprojekte aus der Einwendung (Passau Lindau/Sulzsteg: 1.275 m HQ500 für 38,8 Mio. €; ein Abschnitt von 18 soll hier $\frac{1}{3}$ der 150 Mio. Gesamtkosten binden).



Antrag 9 – Kostenteilung und Mehrkosten ★ stark (als Fragenkomplex)

Vortrag (frei sprechen):

- „Wer zahlt, wenn aus 55 Mio. – wie bei Projekten dieser Komplexität üblich – 80 oder 100 Mio. werden? Dazu schweigen alle Unterlagen.“
- Klärungsfrage 20 % vs. 50 %: Das Gesetz sieht 20 % Gemeindeanteil vor – warum verpflichtet sich die Stadt vertraglich zum 2,5-fachen, und was bedeutet das für ihre Zustimmung zu Mehrkosten?
- Der Verteilungsschlüssel ist „vorläufig“, die bindende Vereinbarung kommt erst 2028 – die Abwägung stützt sich also auf eine ungesicherte Finanzierung (Art. 39 Abs. 1 BayWG).

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Darlegung:

1. wer Mehrkosten und Kostensteigerungen gegenüber der Kostenberechnung (Stand Entwurfsplanung) trägt;
2. auf welcher Grundlage die Stadt Regensburg ‚etwa 50 Prozent der Kosten‘ übernimmt, obwohl Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayWG einen Gemeindeanteil von 20 % der Ausbaurkosten vorsieht.

Wir beantragen zudem die Offenlegung der Planungsvereinbarung vom 11.04.2005 und des Entwurfs der Bau- und Unterhaltsvereinbarung.“

Rechtsgrundlage: Art. 42 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 BayWG (verifiziert: „... erhebt er von den Gemeinden Beiträge und Vorschüsse in Höhe von **20 % der Ausbaurkosten**“; Satz 6: abweichende vertragliche Vereinbarung möglich – genau deren Offenlegung wird beantragt); Art. 24 BayVwVfG.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bericht Kap. 9.2, S. 95: „Die Stadt trägt etwa 50 Prozent der Kosten“ – Finanzierungsvereinbarung nur für die **Planung**; für den Bau soll die Vereinbarung **erst noch** abgeschlossen werden.
- Beschlussvorlage S. 12-13: 50:50 ausdrücklich „**vorläufig**“ (Planungsvereinbarung 11.04.2005); endgültige Teilung erst je Abschnitt per Bau- und



Unterhaltsvereinbarung zum Maßnahmenbeschluss (**geplant 2028**). Im städtischen Haushalt bisher nur **rund 600.000 €** Planungsanteil eingestellt.

- **Keine einzige Fundstelle** zu Mehrkosten, Kostensteigerung, Baupreisindexierung, Risikozuschlägen oder Nachfinanzierung – bei Baubeginn frühestens 2028 und ca. 5 Jahren Bauzeit ist das Kostenrisiko erheblich und ungeregelt.
- Betrieb und Unterhaltung: dauerhaft **100 % Stadt** (Bericht Kap. 10), unbeziffert.

Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.5 (Kostenrisiken) und 1.6 (Bauzeit 13 Jahre sequentiell vs. 5 Jahre behauptet); Löffler Pkt. 1.4 (Warnung kommunaler Haushalt, „Stuttgart 21“).



Flankierend: starke Punkte der Mitstreiter (beim Termin unterstützen)

- **FFH-Verträglichkeitsprüfung SPA-Gebiet DE7040471** (Löffler Pkt. 3.3; eigener Einwendungs-Antrag 2) – europarechtlich stark.
- **Baumkataster-Fehler** (Gebauer Anlagen 2 + 3: ≥ 21 Bäume fälschlich „nicht geschützt“, falsche Stammumfänge; eigene Anträge 11/12) – Abwägung auf falscher Tatsachengrundlage.
- **Immissions-/Störfallgutachten Anlagengebäude** (Gebauer Abschn. 7; eigener Antrag 8) – EMF, Lärm, Brand-/Öllasten.
- **Bauzeit-/Belastungskonzept** (Gebauer Abschn. 10; eigener Antrag 14).
- **Stellplätze/Außenanlagen Wöhrdstr. 41** (Gebauer Abschn. 8b mit Alternativskizze Anlage 1; eigener Antrag 9): Im **persönlichen Vorabtermin wurde bereits auf uns eingegangen** (Gebauers Vorschlägen folgend) – dieses Entgegenkommen beim Erörterungstermin ansprechen und ausdrücklich **zur Niederschrift protokollieren lassen**; eine mündliche Zusage außerhalb des Protokolls ist unverbindlich.

Arbeitsdokument, Stand 13.07.2026. Quellen: Planunterlagen (Anlagen A, D, F; Seitenangaben = aufgedruckte Paginierung der Original-PDFs), Bekanntmachung 17.10.2025, Amtsblatt 46/2025, Beschlussvorlage Stadt Regensburg 03.12.2024, Einwendungen Löffler/Gebauer, eigene Einwendung V2, Normtexte [gesetze-bayern.de](https://www.gesetze-bayern.de) / [gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de) (Stand Juli 2026).

*Quellen-Review 13.07.2026: Sämtliche Zitate und Seitenangaben wurden gegen die **Original-PDFs** (nicht die Markdown-Konvertate) sowie die aktuellen Normtexte verifiziert; Rechtsprechungs-zitate gegen die Urteilsvolltexte. Hinweis: Zwei Fundstellen waren zu korrigieren – UGA-Tiefe „11-19 m“: UVS **S. 26** (nicht S. 49 wie in der V3-Arbeitsfassung; LBP S. 10 dagegen bestätigt); „Evakuierung ab ca. HW50“: UVS **S. 115** (wörtlich) und Tab. 43 S. 195 f. – Bericht S. 77 trägt nur die >48-h-Vorwarnzeit. Die inhaltlichen Werte der V3-Korrekturen (11-19/20 m, 1830er, 50 Mio. brutto/55 Mio. gesamt, 15 m = Quartärmächtigkeit F 2.1 S. 25) wurden am Original bestätigt.*